

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4264/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดชลบุรี
นายวีระ ไบศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 220

พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 มาตรา 17

พ.ร.บ.ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 มาตรา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะเรื่องให้รับของกลางและ
จ่ายเงินสินบนกับรางวัลนำจับเท่านั้น เป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา
27, 27 ทวิ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 มาตรา 16,17
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499 มาตรา 4ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด
พุทธศักราช 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ขอให้รับสินค้าของกลาง และจ่ายเงิน
สินบนนำจับให้แก่ผู้นำจับ จ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาว่า การที่เจ้าหน้าที่จับกุมในขณะที่สินค้ายังคงอยู่ในระหว่างเรือ โดยนายเรือยังมีโอกาสที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขนขึ้นเป็นสินค้าผ่านแดนก็ดี ของกลางยังไม่อาจถือได้ว่าผิดพระราชบัญญัติศุลกากร พิพากษายกฟ้องไม่รับของกลาง คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่า เรือ ซีรีน่า บรรทุกสินค้าของกลางลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษี และเรือซีรีน่า ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าท่าเรือตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรจึงต้องรับสินค้าของกลางโดยไม่ต้องคำนึงว่ามีบุคคลใดต้องรับโทษหรือไม่ จำเลยเป็นช่างเครื่องประจำเรือ ซีรีน่า มีหน้าที่ต้องแล่นเรือตามคำสั่งของนายเรือไม่มีอำนาจกำหนดเส้นทางการเดินเรือเอง จำเลยจึงไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง อุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้นบางส่วน พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับสินค้าของกลางตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2482 มาตรา 17 ที่แก้ไขใหม่ และให้จ่ายสินบนนำจับและรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับ จากเงินที่ได้จากการขายสินค้าของกลาง ตามพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พุทธศักราช 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาในชั้นนี้แต่เพียงว่าสินค้าของกลางนั้นเป็นสินค้าที่จะต้องถูกริบตามพระราชบัญญัติศุลกากรหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะเรื่องให้รับของกลางและจ่ายเงินสินบนกับรางวัลนำจับเท่านั้นเป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 การที่จำเลยฎีกาว่า เรือซีรีน่า

ยังอยู่ในน่านน้ำสากลก็ดี พยานใจทักไม่น่าเชื่อถือก็ดี และเรือซีรีน่าไม่มีเจตนาลักลอบ
บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรก็ดี ล้วนแต่เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>